# 巴马瑶族自治县人民政府

巴政函〔2024〕132号

## 巴马瑶族自治县人民政府关于巴马瑶族自治县燕洞镇“6·14”车辆伤害事故调查报告的批复

自治县应急管理局：

报来的《关于给予巴马瑶族自治县燕洞镇“6·14”车辆伤害事故调查报告批复的请示》收悉。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，现批复如下：

一、同意《巴马瑶族自治县燕洞镇“6·14”车辆伤害事故调查报告》中对事故原因的分析、事故性质的认定及对有关单位和人员的处理建议。

二、各有关单位要根据自治县人民政府的批复要求，严格依照法律法规规定的权限和程序，对事故有关单位和人员进行处理。

三、燕洞镇人民政府、县直各有关部门要深刻吸取事故教训，举一反三，严格落实事故调查报告中提出的防范和整改措施，坚决防止类似事故的发生。

四、请各有关行业主管部门于2024年10月30日前将对事故有关单位和人员处理情况、防范和整改措施落实情况报自治县应急管理局备案。

此复。

附件：巴马瑶族自治县燕洞镇“6·14”车辆伤害事故调查报告

巴马瑶族自治县人民政府

2024年8月20日

（公开前需经政府信息公开审查）

附件

# 巴马瑶族自治县
# 燕洞镇“6·14”车辆伤害事故调查报告

2024年6月14日12时许，巴马瑶族自治县燕洞镇新力村1林班发生一起车辆伤害事故，导致1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《广西壮族自治区〈实施生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》（广西壮族自治区人民政府令第50号）的有关规定，事故发生后，巴马瑶族自治县人民政府成立了由巴马瑶族自治县公安局、司法局、交通运输局、应急管理局、自然资源局、人力资源和社会保障局、总工会、公安交管大队、燕洞镇人民政府等单位人员组成的巴马瑶族自治县燕洞镇“6·14”车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），全面负责事故调查工作，并依法邀请自治县纪委监委派员参加，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照事故“四不放过”“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展事故调查工作，通过现场勘验、调查取证、查阅资料、人员询问等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故

原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。现事故调查完毕，具体情况如下：

**一、基本情况**

**（一）事故相关单位基本情况**

广西壮族自治区国有六万林场南宁造林管理分部。成立日期：2020年06月01日；类型：全民所有制分支机构（非法人）；统一社会信用代码：91450103MA5PJ0UK7Y；营业场所：南宁市兴宁区五塘镇五塘路336号二、三、四楼；负责人：黄正暾；经营范围：从事生态林、用材林、经济林等林业种类和种苗的经营；人工造林；林产品的生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

**（二）事故相关人员**

1.黄尚烈，男，48岁，身份证号码：[redacted]家庭住址广西巴马瑶族自治县巴马镇巴发村廷细屯　号，系桂MA3560号牌自卸低速货车驾驶员，执有道路货物运输资格证，编号：NO4501229167，初领证日期：2004年1月9日，证件有效期至2027年6月3日。

2.崔春花，女，48岁，身份证号码4[redacted]家住广西凤山县平乐乡兰包村弄扛屯　'号，代其丈夫杨光成与广西壮族自治区国有六万林场南宁造林管理分部签订涉事造林工程承揽合同。

3.杨光成，男，44岁，身份证号码：[redacted]

家住广西凤山县平乐乡兰包村弄扛屯[redacted]号，系崔春花丈夫，涉事造林工程实际承揽人。

4.姚荣堂，男，61岁，身份证号码：45[redacted]，家住广西巴马瑶族自治县所略乡平六村弄甘屯10号，系杨光成聘请的领班。

5.韦的妹，女，42岁，身份证号码：45[redacted]，家住巴马瑶族自治县所略乡弄阳村妈凤屯38号，系杨光成聘请到巴马瑶族自治县燕洞镇新力村1林班造林工程项目工地从事茶油树抚育施肥的工人。

6.黄正曦，男，50岁，身份证号码：45[redacted]，家住南宁市青秀区仙葫大道中25号长岛800里香江[redacted]号[redacted]号，系广西壮族自治区国有六万林场南宁造林管理分部主任。

7.蒙军果，男，38岁，身份证号码：4[redacted]，家住广西马山县里当乡龙那村地力屯[redacted]号，系广西壮族自治区国有六万林场南宁造林管理分部副主任。

8.黄力令，男，33岁，身份证号码：4[redacted]家住广西乐业县逻沙乡南雄村张洞屯[redacted]号，系广西壮族自治区国有六万林场南宁造林管理分部田东林管站负责人，负责田东、巴马、大化、右江区四地的林地日常营运管理。

**（三）事故有关车辆及有关检验鉴定情况**

**1.涉事车辆情况**

桂MA3560号牌自卸低速货车，发动机号：1FQ645G00315，

车辆识别代号：L23B41B12G1A03049，机动车所有人：黄尚烈，持有B2驾驶证，有交强险。该车辆行驶证核定总质量4485KG，核定载质量1600KG，根据《中华人民共和国道路运输条例》和《道路货物运输及站场管理规定》的有关规定，该车无需办理道路运输许可证。

**2.有关检验鉴定情况**

经巴马瑶族自治县公安局交通管理大队委托广东中智痕迹司法鉴定所对桂MA3560号牌自卸低速货车进行机动车安全技术性能检验鉴定（《中智司鉴〔2024〕鉴字第2915S号》），其检验结果为：

（1）桂MA3560号牌自卸低速货车制动系效能不符合技术标准。

（2）桂MA3560号牌自卸低速货车转向系效能符合技术标准。

（3）桂MA3560号牌自卸低速货车行驶系效能不符合技术标准。

（4）桂MA3560号牌自卸低速货车照明信号装置不符合技术标准。

**（四）涉事造林工程概况**

**1.林地承包及造林工程承包情况**

事故发生地所在的巴马瑶族自治县燕洞镇新力村1林班的林地所有权人为巴马瑶族自治县燕洞镇新力村六集屯，2023年3

月 24 日，巴马瑶族自治县燕洞镇新力村六集屯与广西吉晖林业有限公司签订《林业用地转包合同书》，将巴马瑶族自治县燕洞镇新力村六集屯（地名：公马坡一带等地）的林地发包给广西吉晖林业有限公司经营种植茶油树，期限自 2023 年 3 月 24 日起至 2053 年 3 月 24 日止。2023 年 11 月 28 日，广西吉晖林业有限公司与广西壮族自治区国有六万林场签订《林地流转承包合同》，将林地经营权流转给广西壮族自治区国有六万林场所有，承包期限自林地实际移交之日起至 2053 年 3 月 24 日。2023 年 12 月 12 日，广西壮族自治区国有六万林场南宁造林管理分部与崔春花签订《造林工程承揽合同》，将位于巴马瑶族自治县燕洞镇新力村 1 林经营班 LW*CW1227102209001（巴马县燕洞镇新力村 1 林班）的造林工程发包给崔春花完成施工，并签订了《安全生产管理协议》。

**2.人员雇佣情况**

韦的妹等工人是姚荣堂介绍，由杨光成聘请到巴马瑶族自治县燕洞镇新力村 1 林班造林工程项目工地从事茶油树抚育施肥的工人。黄尚烈是杨光成请来拉运肥料的司机。

**二、事故发生经过和事故处置情况**

2024 年 6 月 14 日，杨光成聘请黄尚烈驾驶桂 MA3560 号牌自卸低速货车将广西壮族自治区国有六万林场南宁造林管理分部提供的肥料从巴马县城区运往巴马瑶族自治县燕洞镇新力村 1 林班林场工人住宿的工地内存放。当日 12 时许，黄尚烈将肥料运到指定地点后进行卸货，韦的妹为跟该车前往县城，到涉事工

棚整理衣物等物品。卸货时杨光成在旁指挥，因肥料袋把车厢门卡住，致使车厢内的其余肥料袋无法卸下，黄尚烈在车辆未熄火的情况下就下车拉开车厢门，在其拉车厢门扯开卡住的肥料袋时车厢内的其余肥料袋一起滑出，产生的反作用力使车辆往前冲，黄尚烈立即往前追试图爬上车控制车辆未果，车辆前冲过程中撞到搭建在路边的工棚，导致当时正在工棚内的韦的妹一并滑下路坎，被车辆压住，经抢救无效死亡。

接到事故报告后，巴马瑶族自治县消防救援局、公安局、公安局交通管理大队、应急管理局、自然资源局、燕洞镇人民政府等相关单位第一时间赶到现场处置，开展善后处理工作。目前，事故善后和赔偿协商工作已经处理完结，事故双方已达成赔偿协议，赔偿金额为71万元，家属情绪稳定。

**三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况**

**（一）人员伤亡情况**

此次事故造成1人死亡。死者韦的妹，身份证号码：4[redacted]，家住巴马瑶族自治县所略乡弄阳村妈凤屯[redacted]号。

**（二）直接经济损失情况**

该起事故造成直接经济损失71万元。

**四、事故原因及性质**

**（一）直接原因**

黄尚烈驾驶制动系效能、行驶系效能和照明信号装置不符合

技术标准的桂 MA3560 号牌自卸低速货车[1]，对卸料作业环境危险因素认识不足，在未检查确认作业周边环境及人员等安全措施的情况下，未按照安全技术交底中关于“卸料时司机必须停好车，不能离开驾驶室”的要求进行操作，导致车辆在卸肥料时前冲撞到正在工棚内的韦的妹，造成韦的妹被车辆压住抢救无效死亡。

**（二）间接原因**

1.韦的妹安全防范意识淡薄，车辆卸肥料时未注意保持安全距离，忽视了车辆卸货时的危险性。

2.杨光成未认真履行现场安全管理职责，在卸料作业现场违章指挥，未及时制止黄尚烈违反操作规程的行为。

3.黄力令未认真履行安全生产管理职责，现场安全检查不到位，未及时督促拆除存在安全隐患的工棚，未及时制止黄尚烈违反操作规程的行为。

3.蒙军果，未认真督促、检查广西壮族自治区国有六万林场南宁造林管理分部的安全生产工作，其选址的巴马瑶族自治县燕洞镇新力村 1 林班驻地工棚存在安全隐患，未能及时发现并采取有效措施予以消除。

4.黄正曦，未认真履行安全生产管理职责，实施本单位安全生产规章制度和操作规程不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，截至事故发生时，对涉事工棚设置的严重安全风险隐患没能排查出来并采取有效措施予以消除。

[1] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”

5.广西壮族自治区国有六万林场南宁造林管理分部安全生产主体责任落实不到位，现场安全管理不到位，未严格按照安全生产规章制度认真、全面开展隐患排查治理，安全隐患排查不严肃不认真，对涉事工棚设置的严重安全风险隐患没能排查出来并采取有效措施予以消除；现场管理人员未能制止和纠正黄尚烈违反操作规程的行为。

**（三）事故性质**

经调查认定，巴马瑶族自治县燕洞镇“6·14”车辆伤害事故是一起生产安全责任事故。

**六、事故责任认定及事故责任单位和责任人的处理建议**

（一）韦的妹安全防范意识淡薄，车辆卸肥料时未注意保持安全距离，忽视了车辆卸货时的危险性，对事故发生负有责任。鉴于其本人已死亡，建议免于追究其责任。

（二）黄尚烈驾驶制动系效能、行驶系效能和照明信号装置不符合技术标准的桂MA3560号牌自卸低速货车，对卸料作业环境危险因素认识不足，在未检查确认作业周边环境及人员等安全措施的情况下，未按照安全技术交底中关于“卸料时司机必须停好车，不能离开驾驶室”的要求进行操作，导致车辆在卸肥料时前冲撞到正在工棚内的韦的妹，造成韦的妹被车辆压住抢救无效死亡，对事故的发生负有直接责任。建议由巴马瑶族自治县公安局交通管理大队依法处理。

（三）杨光成未认真履行现场安全管理职责，在卸料作业现

场违章指挥，未及时制止黄尚烈违反操作规程的行为，对事故的发生负有管理责任。建议由广西壮族自治区国有六万林场南宁造林管理分部按双方签订的《造林工程承揽合同》及《安全生产管理协议》处理，并将处理结果报巴马瑶族自治县林业局。

（四）黄力令未认真履行安全生产管理职责，现场安全检查不到位，未及时督促拆除存在安全隐患的工棚，未及时制止黄尚烈违反操作规程的行为，对事故的发生负有管理责任。建议由广西壮族自治区国有六万林场南宁造林管理分部依规处理。

（五）蒙军果未认真督促、检查广西壮族自治区国有六万林场南宁造林管理分部的安全生产工作，其选址的巴马瑶族自治县燕洞镇新力村1林班驻地工棚存在安全隐患，未能及时发现并消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有主要领导责任。建议由巴马瑶族自治县应急管理局依法处理。

（六）黄正暾未认真履行安全生产管理职责，实施本单位安全生产规章制度和操作规程不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，截至事故发生时，未及时发现并督促拆除存在安全隐患的工棚，对事故的发生负有重要领导责任。建议由巴马瑶族自治县应急管理局依法处理。

（七）广西壮族自治区国有六万林场南宁造林管理分部落实安全生产主体责任不到位，现场安全管理不到位，未严格按照安全生产规章制度认真、全面开展隐患排查治理，安全隐患排查不严肃不认真，对涉事工棚设置的严重安全风险隐患没能排查出来

并采取有效措施予以消除；现场管理人员未能制止和纠正黄尚烈违反操作规程的行为，对事故的发生负有责任。建议由巴马瑶族自治县应急管理局依法处理。

## 七、事故防范和整改措施

（一）广西壮族自治区国有六万林场南宁造林管理分部要认真吸取事故教训，要严格落实企业安全生产主体责任，完善安全生产责任制，严格安全生产培训教育，要依法依规设置生产生活设施和辅助用房，加大安全生产隐患排查力度，及时消除事故隐患。

（二）造林工程承揽方要认真落实安全生产责任制，严格遵守安全生产相关管理制度和操作规程，认真抓好现场安全管理，要加强对工人开展安全生产教育和操作规程培训，要及时制止作业现场的违法违规和违章作业行为。

（三）货物运输司机应严格遵守和执行《中华人民共和国道路交通安全法》和国家强制性标准相关规定，实行安全驾驶。

（四）燕洞镇人民政府和公安交管大队、交通运输局等单位要进一步加大辖区道路安全隐患排查整治力度，排查整改道路建筑控制区违规建筑等安全隐患，提升农村安全行车条件。要推动压实施工单位交通安全主体责任，及时督促施工单位排查整改施工路段及周边道路隐患，依法从严查处影响通行秩序和交通安全的违法行为。

（五）公安交管大队和交通运输局等单位要深入加强道路交通安全宣传教育，推动提升交通安全意识和遵规守法意识。要公

开曝光一批违法突出的运输企业及驾驶人名单，集中曝光一批近期货车肇事肇祸案例，多渠道开展交通安全宣传教育，全面提高事故防范能力。

（六）自治县林业局要加强林业领域安全监管，针对事故暴露出的各类突出问题，逐一研究和落实防范措施，及时向监管范围的企业进行通报及召开警示教育会。同时要督促有关企业严格按照安全生产有关法律法规落实主体责任，认真开展安全生产大检查，加强对重点环节、重点岗位生产安全隐患的排查整治，杜绝类似事故的发生。